

징 계 · 시 정 · 주 의

제 목 상위자 결재권한 무단 사용 등 성실의무 위반

관 계 부 서 ○○○○처

조 치 부 서 ○○○○처, ▲▲▲▲처

내 용

1. 사건 개요

○○○○처 소속 ▲▲▲는 팀장의 전자결재 패스워드를 무단으로 이용하여 근거리 출장을 결재하고, 출장 목적 수행이 아닌 개인적 용무를 처리하거나, 출장 필요성이 없어졌음에도 불구하고 상위자 보고 없이 그대로 귀가하는 등 상위자 결재권한을 무단으로 사용하여 근태관리를 불성실하게 처리한 사실이 있으며, 관련자 ●●●은 소속 직원의 근태관리·감독을 소홀히 하여 비위행위를 미연에 방지하지 못한 사실이 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사 「취업규칙」 제6조(성실의무) 제1항에 따르면 공사 직원은 성실히 직무를 수행하고 사규를 준수하여야 할 의무가 있으며 동 규칙 제7조(금지사항), 제15조(외출허가), 제17조(출장복명서)는 직원의 근무장소 무단이탈 행위 금지, 외출 시 상사의 허가 및 출장복명 의무를 규정하고 있다.

또한, 공사 「인사규정」 제45조(징계사유)에 따르면 직원이 법령 위반 또는 직무상 의무를 위반하거나 정당한 이유없이 직무를 태만히 하였을 때 징계대상이 된다고 규정하고 있다.

한편, 공사 「위임전결규정」 제3조에 따라 직원의 “외출, 지각, 조퇴, 근거리 출장”은 팀장의 결재가 필요하며 결재권자의 결재가 불가한 경우에는 동 규정 제4조(전결사항의 특례)에 따라 결재권자 차하위자의 대결이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 무단으로 근거리 출장처리 및 개인용무 실시(2022. 4. 27.)

▲▲▲는 2021. 1. 11.부터 현재까지 ●●●처에서 근무 중이며, 전사 부서장 회의, 사장 업무보고, 「한국석유공사법」(이하 “공사법”이라 함) 개정 등에 대한 업무를 담당하고 있다.

2022. 4. 27. ▲▲▲는 공사법 개정과 관련하여 본사 인근 법무사무소 자문이 필요하다고 판단하고, 당일 15:30부터 18:30까지 울산 소재 법무사무소를 방문하고자 근거리 출장을 계획하였다.

당시 ■■■팀장 ●●●이 국내출장으로 인해 부재 중¹⁾인 상황으로, ▲▲▲는 당일 14:00경 팀내 차상위자(담당역)인 ○○○에게 근거리 출장 건에 대하여 구두 보고하였고 ○○○은 ▲▲▲에게 근거리 출장 건을 팀장에게 사전 보고 하도록 지시했으나, ▲▲▲는 공사법 개정 업무의 경우 본인이 단독으로 수행한다고 판단하고, 팀장의 전자결재 패스워드를 무단으로 이용하여²⁾ 본인의 근거리 출장문

1) 2022. 4. 27~2022. 4. 29. 국내출장 (“국회 및 서울업무지원센터 방문”)

2) 2021년 국정감사 시 인터넷망 자료반출 승인 등 편의를 위해 팀장(●●●)이 ▲▲▲에게 포털 패스워드를 알려준

서를 결재하였다.

이후 ▲▲▲는 근거리 출장을 위한 출발 직전까지도 울산소재 법무사무소와 관련하여 법무팀에 문의 등 출장 준비를 하지도 않다가, 당일 15:10경 본인의 배우자로부터 연락을 받고는 당초 출장 목적이 아닌 개인적 용무³⁾를 위해 근무지를 이탈한 사실이 있다.

나. 과거 근거리 출장(2021. 1. 11. ~ 2022. 4. 26.) 부적정 실시

▲▲▲가 ○○○○처로 전입한 2021. 1. 11.부터 2022. 4. 26.까지 실시한 근거리 출장(6건)을 조사한 결과, [표 1]과 같이 사전 보고 없이 팀장의 전자결재 패스워드를 무단 사용하여 임의로 근거리 출장을 실시하거나(2건), 출장 필요성이 없어진 상황(면담 일정 취소 등)에서 외부로 나갔다가 회사로 복귀하지 않고 그대로 귀가한 사실이 확인되었다.

[표 1] ▲▲▲ 과거 근거리 출장내역(2021. 1. 11.~2022. 4. 26.)

No.	출장일시	출장목적	출장지 (편도거리)	출장비	결재자	감사결과 확인된 사항
1	'21.10.5. (16:30~ 18:00)	국정감사 인쇄용 사무용품 구매	울산 북구,남구 (10km)	10천원	■■■■ 대결 (팀장 출장)	▪ 팀내 차상위자 보고 후 출장
2	'21.11.9. (16:00~ 18:00)	공공기관장 간담회 준비 관련	울산 중구,북구 (15km)	20천원	●●●● (당시 출장)	▪ 팀장 부재 중 상황에서 사전 보고 없이, 팀장 전자결재 패스 워드 무단 사용 결재 후 출장 (당일 간담회 준비 관련 유관 기관 지원사항은 확인됨)
3	'21.11.10. (14:30~ 16:00)	울산혁신도시 공공기관장 간담회 준비물품 구매	울산 남구 (10km)	- (공사 차량 이용)	■■■■ 대결 (팀장 출장)	▪ 팀내 차상위자 보고 후 출장

3) 자녀(14개월 유아) 문제 등으로 인해 '북구 육아종합지원센터'(울산 북구 산업로 1022 소재)를 방문하고자 하였으나, 사전 예약 없이 방문하여 실제 상담을 받지 못하였다고 진술

No.	출장일시	출장목적	출장지 (편도거리)	출장비	결재자	감사결과 확인된 사항
4	'21.11.11. (16:00~ 18:30)	대통령직속 공공기관장 간담회 지원	울산 중구 (5km)	10천 원	●●●● (당시 출장)	▪ 팀장 패스워드를 활용 결재 후 '카카오톡'으로 사후 보고
5	'21.11.29. (11:00~ 13:30)	정책기획위원 회 관련업무 협의	동서발전, 근로복지공 단 (5km)	- (공사 차량 이용)	●●●● (당시 출장)	▪ 팀장 부재 중 상황에서 사전 보고 없이, 팀장 전자결재 패스워드 무단 사용 결재 후 출장 (당일 간담회 후속조치 관련 유관기관 방문사항은 확인됨)
6	'22.2.24. (14:30~ 18:30)	공사법 개정 관련 연구용역 업체 회의	울산역,울산 전시컨벤션 센터 (16km)	20천 원	●●●● (출장 이전 결재)	▪ 출장 당일까지 면담 대상자 미연락 등 부실한 출장 준비 ▪ 당일 출장 필요성 취소에도 불구하고, 팀장 보고 없이 회사 미복귀

▲▲▲는 팀장이 부재 중⁴⁾이던 2021. 11. 9.과 2021. 11. 29. 각각 “공공기관장 간담회 준비 관련”, “정책기획위원회 관련업무 협의” 건으로 팀장 등 상위자에게 사전 보고 없이 본인이 팀장의 전자결재 패스워드를 무단으로 사용하여 근거리 출장문서를 결재한 후 임의로 근거리 출장을 실시하였다.

또한, ▲▲▲는 팀장이 부재 중⁵⁾이던 2022. 2. 24. 공사법 개정과 관련하여 외부 관계자(○○○ 이사) 면담을 위한 근거리 출장을 계획하였으나, 사전에 면담 대상자와의 일정 협의도 없이 출장 당일에 출장지(울산전시컨벤션센터)에 도착한 이후에야 뒤늦게 위 관계자에게 연락하였고 당사자의 일정 변경 등으로 면담이 불가하게 되자 팀장 등 상위자 보고 없이 회사에 복귀하지 않고 그대로 귀가하였다.

관련자 의견

▲▲▲는 팀내 업무분장(단독으로 업무 수행)과 가정적인 문제(육아 부담)

4) 2021. 11. 8~2021. 11. 12. 국내출장 (“상임위 2022년 예산안 심사 대응”),
2021. 11. 29.~2021. 11. 30. 국내출장 (“상임위 2022년 예산안 심사 대응”)

5) 2022. 2. 24~2022. 2. 25. 국내출장 (“국회 및 서울업무지원센터 방문”)

등이 본인의 근태관리에 일정부분 영향을 주었음을 설명하였으나, 그럼에도 불구하고 본인이 근태관리를 제대로 하지 못한 점에 대하여 충분히 동의하며, 잘못에 대해 마땅히 책임지겠다고 답변하였다.

특히, 2022. 4. 27. 근거리 출장 건과 관련하여, 출발 당시에는 자녀 문제로 인해 경황이 없었으며 개인적 용무를 처리한 이후 회사에 복귀하여 출장을 취소하고 외출로 처리해도 괜찮을 것으로 판단하여 상위자에게 사전 보고하지 않았음을 덧붙였다.⁶⁾

●●●은 평소 본인이 직원들에게 근태관리를 지속적으로 강조했음에도 불구하고 불미스러운 사건이 발생하여 송구스러운 마음이며, 관련규정 등에 따른 회사의 처분에 대해 이견 없이 따르겠다고 답변하였다.

징계요구 양정 등 검토결과

가. ▲▲▲의 경우

「취업규칙」 제6조 제1항에 따르면 공사 직원은 성실히 직무를 수행하고 사규를 준수하여야 할 의무가 있으며 동 규칙 제7조, 제15조, 제17조는 직원의 근무장소 무단이탈 행위 금지, 외출 시 상사의 허가 및 출장복명 의무를 규정하고 있다.

한편, 「위임전결규정」 제3조에 따라 직원의 “외출, 지각, 조퇴, 근거리 출장”은 팀장의 결재가 필요하며 결재권자의 결재가 불가한 경우에는 동 규정 제4조에 따라 결재권자 차하위자의 대결이 필요하다.

그런데 ▲▲▲는 2021. 1. 11.부터 2022. 4. 27. 기간 중 총 세 차례⁷⁾에 걸쳐

6) 감사실 ●●●은 2022. 4. 27. 15:55 ▲▲▲에 대한 내부제보를 접수하고 17:00경 근태확인을 위해 ▲▲▲에게 연락하였고, ▲▲▲는 17:20경 회사로 복귀하여 다음날인 2022. 4. 28. 10:00경 전날의 근거리 출장을 취소하고 외출로 변경함

7) 2021. 11. 9., 2021. 11. 29., 2022. 4. 27. ▲▲▲의 근거리 출장 건

팀장의 결재권한을 무단 사용하여 임의로 근거리 출장을 실시했으며, 당초 출장 목적에 따른 업무를 수행하지 않고 개인 용무를 처리하거나(2022. 4. 27.), 본인의 부실한 출장 준비로 인해 출장 필요성이 없어진 상황에도 불구하고 회사로 복귀하지 않고 상위자 보고 없이 귀가하는(2022. 2. 24.) 등 근태관리를 불성실하게 처리하였다.

이와 같이 팀장의 부재가 잦은 상황에서 여러 차례 팀장의 결재권한을 무단 사용하여 임의로 근거리 출장을 처리하거나, 개인적 용무를 위해 근무지를 이탈한 것은 근태관리와 관련하여 직원의 “직무상 의무”를 위반한 행위로 「인사규정」 제45조 제1항에 따른 징계사유로 판단된다.

▲▲▲의 비위행위는 「인사규정 시행세칙」 “[별표1] 징계양정기준”의 비위유형 중 “1. 성실의무 위반, 라. 기타” 또는 “3. 직장 이탈금지 위반, 라. 기타”에 해당되는데, 다만, 개인적 용무를 처리하게 된 사유가 본인의 가정문제(육아)와 연계된 사항임을 감안할 때 “고의성과 비위의 정도”는 중하지 않은 것으로 판단된다.

위와 같은 고의성과 비위의 정도, 제반사항을 감안할 때 “견책”으로 징계요구를 양정하는 것이 타당하다고 판단된다.

한편, 출장의 필요성이 없음에도 불구하고 시행되었던 근거리 출장 건⁸⁾에 대해서는 근태처리 시정 및 출장비 환수조치가 필요하다고 판단된다.

8) 2022. 2. 24. 14:30~18:30 “공사법 개정 관련 연구용역 업체 회의”, 울산역, 시내출장비 20천원

나. ●●●의 경우

「취업규칙」 제6조 제1항에 따르면 공사 직원은 성실히 직무를 수행하도록 직무상 “성실의무”가 부여되어 있는 바, 해당자의 감독자는 「취업규칙」 제6조에 따라 소속 직원이 규정과 절차를 준수하여 직무를 수행하는지 성실히 관리·감독하여야 할 의무가 있다.

●●●은 ○○○○처 ■■■팀장으로서 소속 직원인 ▲▲▲의 근태, 직무수행 등을 수시로 확인하는 등 성실하게 관리·감독하여야 함에도 이러한 책임을 소홀히 하여 해당 직원의 비위행위를 조기에 인지하지 못하고 반복 행위를 미연에 방지하지 못한 일부 관리 책임이 있다고 판단된다.

위와 같은 제반사항을 감안할 때 “주의”로 조치요구하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 사장은

- ① 상위자의 결재권한을 무단 사용하여 근거리 출장을 처리하는 등 성실의무를 위반한 직원을 「인사규정」 제49조에 따라 징계처분(▲▲▲ 견책)하고, (징계)
- ② 소속 직원의 근태관리·감독을 소홀하게 관리한 직원에게 「인사규정」 제47조의 규정에 따라 주의조치(●●●)하시기 바랍니다. (주의)

○○○○처장은

- ① 출장 필요성이 없음에도 불구하고 시행되었던 근거리 출장(1건)⁹⁾에 대하여 근태처리를 시정하고 출장비(20천원)를 환수조치 하고, (시정)
- ② 향후 소속 직원이 상위자 결재권한을 무단 사용하여 근태관리를 위반하는 일이 없도록 관리·감독을 철저히하시기 바랍니다. (부서주의)

9) 2022. 2. 24. 14:30~18:30 “공사법 개정 관련 연구용역 업체 회의”, 울산역, 시내출장비 20천원